

สัญญาการรักษาความลับและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

สำหรับการประชุมทีมพัฒนาโปรแกรม
(Developer NDA & IP Protection Agreement)

ทำขึ้น ณ วันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ระหว่าง บริษัท PLEXTA CO.,LTD
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 1104700160451
ที่ตั้ง _____

ซึ่งต่อไปเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง และ นาย/นาง/นางสาว นายพิริชญ์ จิตณรงค์
เลขประจำตัวประชาชน 1104700160451 ตำแหน่ง: นักพัฒนา / โปรแกรมเมอร์ / วิศวกรซอฟต์แวร์ / Data / AI ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้พัฒนา”
อีกฝ่ายหนึ่ง

หมวด 1 นิยามและขอบเขต

ข้อ 1 ข้อมูลความลับ

“ข้อมูลความลับ” หมายถึงข้อมูลใด ๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับระบบซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ หรือธุรกิจ HealthTech / MedTech / AI ไม่ว่ารูปแบบใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- Source Code, Pseudocode, Architecture, API, Model, Dataset
- Algorithm, AI Model, Prompt, Training Method, Feature Engineering
- ระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วย ข้อมูลสุขภาพ (Health Data) ข้อมูลอ่อนไหว
- Product Roadmap, MVP, Prototype, Dev Plan, Sprint Plan
- เอกสารประชุม ข้อเสนอ แนวคิดทางเทคนิคที่อภิปรายในการประชุม
- ระบบความปลอดภัย มาตรการ Compliance (PDPA, HIPAA-like process)
- ข้อมูลใด ๆ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ไม่ว่ามีการระบุว่า “ลับ” หรือไม่
ให้ถือว่าข้อมูลที่ได้รับรู้จากการเข้าประชุมทั้งหมดเป็นข้อมูลความลับโดยสันนิษฐาน

หมวด 2 วัตถุประสงค์และการทำงาน

ข้อ 2 วัตถุประสงค์

บริษัทเปิดเผยข้อมูลความลับแก่ผู้พัฒนา

เพื่อใช้ในการประชุม การออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ปรับปรุง และตัดสินใจด้านเทคนิคของบริษัทเท่านั้น

ห้ามนำไปใช้:

- งานส่วนตัว
 - งานฟรีแลนซ์
 - โครงการอื่น
 - หรือธุรกิจใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท
-

หมวด 3 หน้าที่ของผู้พัฒนา

ข้อ 3 หน้าที่รักษาความลับ

ผู้พัฒนาตกลงว่า

1. จะไม่เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลใด แม้พนักงานคนอื่น หากไม่เกี่ยวข้องโดยตรง
 2. จะไม่คัดลอก Source Code, Model, Dataset ออกนอกระบบบริษัท
 3. จะไม่อัปโหลดข้อมูลไปยัง Git, Cloud, AI Tool หรือแพลตฟอร์มภายนอก
 4. จะไม่ใช้ AI ภายนอก (เช่น LLM) วิเคราะห์ข้อมูลบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต
 5. จะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยไม่น้อยกว่ามาตรฐานวิชาชีพพัฒนา
-

หมวด 4 ทรัพย์สินทางปัญญา (IP)

ข้อ 4 ความเป็นเจ้าของผลงาน

ผลงานใด ๆ ที่เกิดจาก

- การประชุม
 - การเขียนโค้ด
 - การออกแบบระบบ
 - การพัฒนา AI / Model / Prompt
- ให้ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
ไม่ว่าผลงานนั้นจะเสร็จสมบูรณ์หรือไม่

ผู้พัฒนาสละสิทธิ:

- ลิขสิทธิ์
 - สิทธิในผลงาน
 - สิทธิเรียกร้องค่าตอบแทนเพิ่มเติม
-

หมวด 5 ห้ามแข่งขันและใช้ข้อมูลในทางมิชอบ

ข้อ 5 Non-Compete & Non-Use

ผู้พัฒนาตกลงว่า ระหว่างสัญญาและภายหลังสิ้นสุดเป็นเวลา ____ ปี

1. จะไม่พัฒนา Software / AI / Platform ที่มีลักษณะเดียวหรือใกล้เคียง
 2. จะไม่ใช่ Logic, Model, Architecture ของบริษัทไปสร้างงานอื่น
 3. จะไม่ดึงทีม ลูกค้า หรือผู้ใช้ระบบของบริษัทไปยังโครงการอื่น
 4. จะไม่สร้างระบบเลียนแบบโดยอาศัยความรู้จากบริษัท
-

หมวด 6 การละเมิดและค่าเสียหาย

ข้อ 6 ความรับผิด หากผู้พัฒนาฝ่าฝืน บริษัทมีสิทธิ

1. เรียกชดเชยค่าเสียหายตามความเสียหายจริงทั้งหมด
 2. เรียกค่าเสียหายเชิงลงโทษ หากเป็นการกระทำโดยเจตนา
 3. เรียกค่าเสียหายขั้นต่ำที่ตกลงไว้ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 100,000,000 บาท
 4. เรียกค่าทนาย ค่าศาล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีทั้งหมด
-

ข้อ 7 คำสั่งศาล

บริษัทมีสิทธิขอศาลมีคำสั่ง

- ห้ามใช้ / ห้ามเผยแพร่
- ระงับการพัฒนา
- ยึด ลบ ทำลายข้อมูล

โดยผู้พัฒนาตกลง ไม่ได้แย้งสิทธิดังกล่าว

หมวด 7 กฎหมายและเขตอำนาจ

ข้อ 8 กฎหมายที่ใช้บังคับ

ใช้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

ข้อ 9 ศาลที่มีเขตอำนาจ

- หากเป็นลูกจ้าง → ศาลแรงงาน
 - หากเป็นที่ปรึกษา/ฟรีแลนซ์ → ศาลแพ่ง
-

ลงนามเป็นสำคัญ

ผู้แทนบริษัท _____
ผู้พัฒนา _____

พยาน 1 _____

พยาน 2 _____